

保 密 協 議

本保密協定（下稱本協定）由以下雙方簽署：

甲方（披露方）：台灣帆軟有限公司

註冊地址：新北市土城區大安里忠承路 107 號 4 樓

乙方（接受方）：

註冊地址：

鑒於：

1、雙方已經建立或正在探求建立合作關係，雙方在合作過程中將相互瞭解到對方的不對外披露的保密資訊；

2、在雙方合作過程中，乙方將瞭解到甲方客戶（包括但不限於作為產品、服務專案的出資方、買方、發包方的電信運營商、企業、事業單位及政府機構等）的不對外披露的保密資訊。

雙方同意並達成以下協定：

一、協議生效

本協議自雙方簽署後，即刻生效並持續有效。

二、協議範圍

1、本協定適用於規範雙方於本協定生效日期前及本協定有效期內與保密資訊的披露、使用、保護相關的行為、權利及義務。

2、除雙方另有約定之外，本協議適用於雙方的關聯公司。關聯公司是指控制本協議的一方、受該方控制或與該方共同受他方控制的實體。

三、保密資訊的定義

本協定中的保密資訊是指：

1、本協議的披露方以包括但不限於書面、口頭、電子或物件的方式提供給接受方的任何資訊，包括但不限於商業秘密、技術訣竅、研究成果、商業計畫、客戶資訊、財務資料、文檔模版、程式設計規範、開發流程、品質標準以及上述資訊的衍生資訊。

2、雙方訂立的合同條款、雙方合作資訊，包括但不限於雙方就彼此間的合作關係或機密資料進行的任何協商、討論或談判、任何擬定之安排或協議，任何正在協商、談判中的經營或運作計畫，或與前述協商、討論、談判、安排或協定相關的任何其它資料。

3、披露方於本協議生效之前向接受方透露的上述保密資訊。

4、接受方從其他管道獲取的披露方保密資訊，以及任何包含披露方資訊的協力廠商保密資訊。

5、直接和間接反應上述資訊的任何技術材料、分析、評估、調研、建議、協議、報告及其他檔。

6、雙方合作期間，乙方從甲方客戶處獲得和知曉的應當保密的任何資訊，包括但不限於：以書面、口頭、電子或物件等方式存儲的對客戶具有保密價值，或客戶負有保密義務的各類資訊，包括但不限於商業秘密、技術訣竅、研究成果、商業計畫、客戶資訊、財務資料、文檔模版、程式設計規範、開發流程、品質標準、合同條款等。

四、保密資訊的例外

本協定中的保密資訊不包括：

- 1、任何已出版的或以其它形式處於公共領域的資訊，以及在披露時接受方通過其它合法途徑已獲得的資訊；
- 2、接受方在獲得這些資訊前已獲得的資訊，並且沒有附加不准使用和透漏的限制；
- 3、由協力廠商在不侵犯他人權利及不違反與他人的保密義務的前提下提供給接受方的資訊，並且沒有附加不准使用和透漏的限制；
- 4、接受方能夠證明是由其獨立開發的資訊。

對於上述不屬於保密資訊範圍的披露方資訊，接受方應遵守誠實信用原則，以最小損害、最小必要性為原則予以披露，並採取一切必要措施，避免披露方資訊遭受誤解或歪曲。

五、使用限制

接受方同意只在合作目的範圍內使用保密資訊：

- 1、接受方應禁止對保密資訊進行任何更改或採取任何反向工程、反向編譯或反向破解行為。
- 2、接受方不得以任何形式（包括但不限於明示、暗示、直接或間接）將保密資訊披露、公佈、散佈、轉讓、許可或分發給除了因合作需要必須使用該保密資訊的員工、接受方聘請的協力廠商之外的任何協力廠商，披露方以書面形式確認允許披露的除外。對必須使用該保密資訊的員工或接受方聘請的協力廠商的提供程度僅限於可執行合作目的。接受方應事先與員工、其聘請的協力廠商封緘不低於本協議保密義務持續有效的保密協議，保證上述人員遵守本協議中約定的義務。若接受方員工或其聘請的協力廠商違反保密義務，接受方同意就相關員工、協力廠商違反保密義務的行為向披露方承擔連帶責任。接受方員工、接受方聘請的協力廠商保密義務不因離職或與接受方的合同解除、終止而終止，若接受方相關員工離職後或其聘請的協力廠商于合同終止或解除後違反保密義務，接受方與該員工或協力廠商向披露方承擔連帶責任。
- 3、接受方同意採取不低於保護己方保密資訊的合理措施保護保密資訊，以防止保密資訊丟失、被竊或無權接觸保密資訊的協力廠商接觸該資訊。該保護措施應合理並不低於接受方對己方保密資訊所採取的保護級別。若發現披露方保密資訊洩露或非授權使用情形，接受方應及時通知披露方並採取一切措施與披露方合作共同防止保密資訊進一步擴散。
- 4、接受方不得於合作目的之外使用保密資訊，除非獲得披露方事先書面許可。
- 5、乙方同意在未獲得甲方客戶書面許可之前，不因自身利益或協力廠商利益而使用甲方客戶的保密資訊。

六、強制披露

- 1、如果接受方根據適用的法律程式或行政強制性要求必須披露保密資訊，則接受方應：
 - (1) 事先以書面方式通知該保密資訊的披露方，由披露方判斷是否屬法律法規強制性披露要求，並確定披露範圍；
 - (2) 若確屬法律法規強制披露要求，接受方應盡最大努力建議執法部門與披露方聯繫，由披露方提供相關保密資訊；
 - (3) 在任何情況下，接受方接到強制披露要求後，均應立即通知披露方，以便披露方尋求必要的保護措施，防止或限制保密資訊的進一步擴散；
 - (4) 若乙方被強制要求披露的甲方客戶的保密資訊，則乙方應同時通知甲方及甲方客戶，以便甲方及/或甲方客戶尋求必要的保護措施，防止或限制保密資訊的進一步擴散；
 - (5) 接受方不得於日常生產經營外不合理地創設條件以滿足法律法規強制披露要求，否則視為違反本協議中的保密義務。

2、甲方在融資業務中為滿足政府等行政主管部門對銀行等金融機構的監管要求而披露保密資訊，包括但不限於披露採購協定、訂單及收付款憑據等，不構成對本協議中保密義務的違反，且無需事前取得乙方同意。

七、限制宣傳

未經對方書面許可，任何一方不得以明示或暗示的任何方式、或以任何媒體、宣傳管道發佈與對方的任何合作資訊，包括但不限於官方網站、報紙、宣傳材料、廣播、電視、雜誌等。合作資訊包括但不限於雙方的合作關係、合作領域、合作金額、當前合作專案、客戶資訊，雙方正在或即將進行某種磋商、或締結某種合作關係的可能性；或雙方即將締結、已締結、或已終止某種合作關係的事實等。

八、保密資訊的返還或銷毀

1、在雙方合作關係終止時或在披露方以書面方式要求時，接受方應立即返還或銷毀所有根據本協定所接受的披露方的保密資訊，包括但不限於以任何形式存在的保密資訊的原件、影本、複製品及對保密資訊的概述摘要，並向披露方提供已經返還或銷毀保密資訊的書面確認。但有以下情形的，接收方在獲取披露方的事先同意後，可以不予返還：

(1) 在披露方要求返還保密資訊時，該保密資訊因其特殊性質不具有返還的可能性；

(2) 在披露方要求返還保密資訊時，該保密資訊已經在披露方同意的前提下被銷毀，不具有返還可能性；

(3) 在披露方要求返還保密資訊時，接受方根據法律規定需繼續保持保密資訊的影本、複製品，但接受方應遵守本協議規定的保密義務。

2、對於甲方客戶的保密資訊，在雙方合作關係終止時或在甲方客戶以書面方式要求時，乙方應立即返還或根據甲方客戶要求銷毀所有根據本協定所取得的甲方客戶的保密資訊，包括但不限於以任何形式存在的保密資訊的原件、影本、複製品和對保密資訊的概述摘要，並向甲方提供由甲方客戶簽署的已經返還或銷毀保密資訊的書面確認。

九、所有權

1、雙方確認本協定項下保密資訊的所有權歸披露方所有。本協定任何條款不構成對保密資訊明示或暗示的轉讓或許可，接受方也不能在合作目的之外使用保密資訊。

2、若保密資訊為甲方客戶提供，則甲方客戶為保密資訊所有人。本協定任何條款不構成甲方客戶對保密資訊明示或暗示的轉讓或許可，乙方不得在合作目的之外，或超出甲方客戶以書面方式做出的許可範圍使用甲方客戶的保密資訊。

十、瑕疵免責

1、除雙方另有約定，披露方不保證其披露的保密資訊未侵犯協力廠商的專利權、商標權、版權或其它權利，亦不保證保密資訊的準確性、完整性。披露方不承擔任何接受方使用或不能使用該等保密資訊所造成的損害責任。

2、對於甲方客戶的保密資訊，甲方不向乙方做出任何承諾或保證，甲方不承擔任何乙方使用或不能使用該等保密資訊所造成的損害責任。

十一、違約責任

雙方確認，根據保密資訊的特性，僅僅在金錢上的賠償將無法滿足任何違反本協議行為所造成的損失。為更有效地保護各方利益，雙方同意並認可當出現任何針對披露方的違約或預示違約行為時，在法律或公平原則所提供的權利救濟之外，披露方有權：

1、在不提供任何實際損害證明的前提下，獲得針對任何預示違約行為或實際違約行為的禁令，包括但

不限於要求接受方立即停止違約行為，並採取補救措施，接受方須盡一切努力儘快消除洩密事件對披露方造成的不利影響或在披露方的要求下配合披露方積極止損。若接受方誇大或錯誤宣傳雙方合作資訊，接受方應根據披露方要求及時澄清並糾正；

2、如果接收方或接觸保密資訊的接收方的雇員未履行本協議所規定的保密義務，接收方應當承擔人民幣貳佰萬元的違約金，如本項約定的違約責任不足以彌補披露方因此所遭受的損害的，還應當予以補足。同時應當承擔披露方因調查接收方的違反協議行為而支付的所有合理費用，包括但不限於律師費、公證費、訴訟費等。

3、若因此導致包括但不限於甲方客戶在內的協力廠商對披露方的索賠，接受方應為披露方抗辯，對披露方進行保護，並賠償披露方因此遭受的全部損失。

4、當乙方的違約或預示違約行為涉及甲方客戶的保密資訊時，甲方有權依據本協定約定，代表客戶行使對乙方追索或採取保護措施的權利，但甲方及客戶之間互不因此承擔任何擔保責任，對此乙方完全瞭解並予以確認。

十二、保密期限

本協議自生效日期起持續有效，即使本協議期滿或被終止，或雙方的合作關係被終止，接受方在本協定項下的義務與責任應持續有效，直至該等保密資訊根據本協定保密資訊的例外條款而不需保密為止。

十三、其他

1、法律適用及爭議解決：本協議應受台灣地區法律約束並按其解釋。因本協定引起的或與本協議有關的任何爭議，均應通過友好協商解決。如協商不成，雙方同意以甲方註冊地第一審法院為管轄法院。

2、可分割性：若本協議中的任何條款被裁定為無效、違法或不可執行，則該條款應當被視作無效，但是本協議中其他條款繼續有效。

3、一方未行使、遲延行使或部分行使其權利，並不意味該權利被放棄。

4、本協議一式貳份，雙方各執壹份，均具有同等法律效力。

（以下無正文）

甲方：台灣帆軟有限公司

乙方：

（蓋章）

（蓋章）

簽署人：

簽署人：

職位：

職位：

簽署時間：

簽署時間：